



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 6 rabia I 1430 – 3 mars 2009

152^{ème} année

N° 18

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2009-495 du 24 février 2009, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 29 janvier 2009 relative à la conclusion d'un emprunt pour le compte de l'Etat..... 644

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2009-496 du 24 février 2009, portant ratification d'un programme de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Argentine dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie pour les années 2009-2011 644

Décret n° 2009-497 du 24 février 2009, portant ratification d'un programme d'échange culturel et éducatif entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Argentine pour la période 2008 –2011 644

Décret n° 2009-498 du 24 février 2009, portant ratification d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la protection de l'environnement et la gestion des eaux 645

Décret n° 2009-499 du 24 février 2009, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération économique, scientifique et technique 645

Décret n° 2009-500 du 24 février 2009, portant ratification d'un accord de coopération économique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Bulgarie 645
Nomination d'un ambassadeur..... 645

Nomination d'un attaché de cabinet	645
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	645
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Nomination du directeur de l'institut national de protection de l'enfance	645
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'une chargée de mission	646
Nomination de doyens de facultés	646
Nomination d'un chef de service	646
Maintien en activité dans le secteur public	646
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Cessation de fonctions d'un expert judiciaire	646
Démission d'un notaire	646
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décrets du n° 2009-511 au n° 2009-515 du 24 février 2009, portant homologation des procès-verbaux des commissions de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat des gouvernorats de Tunis, Zaghouan, Bizerte, Monastir et Sfax	646
Ministère des Finances	
Nomination d'un membre au collège du comité général des assurances	651
Arrêté du ministre des finances du 25 février 2009, fixant la liste des manipulations usuelles dont peuvent faire l'objet les produits placés en entrepôts douaniers, ainsi que les conditions d'obtention de la franchise des droits et taxes sur le déficit résultant de ces manipulations	651
Arrêté du ministre des finances du 25 février 2009, fixant les modalités de présentation des preuves d'origine	652
Nomination du président de la commission d'agrément de intermédiaires en assurances	654
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Décret n° 2009-517 du 24 février 2009, portant création d'un établissement des oeuvres universitaires	654
Décret n° 2009-518 du 24 février 2009, fixant les conditions d'octroi de terrains au dinar symbolique pour la réalisation des foyers universitaires privés	654
Nomination de doyens de facultés	656
Nomination de directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche	656
Nomination d'un directeur	657
Nomination d'un sous-directeur	657
Nomination de directeurs d'établissements des oeuvres universitaires de la catégorie (A)	657
Nomination de secrétaires principaux d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche	657
Nomination de directeurs d'établissements des oeuvres universitaires de la catégorie (B)	657
Nomination d'un directeur de bibliothèque	658
Nomination de secrétaires d'universités	658
Nomination de secrétaires d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche	658
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 25 février 2009, portant création d'écoles doctorales au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche	658
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Nomination d'ingénieurs généraux	660

Ministère des Technologies de la Communication

Décret n° 2009-540 du 24 février 2009, modifiant le décret n° 2003-1249 du 2 juin 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du plan d'action national dans le domaine des logiciels libres et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	660
---	-----

Ministère de l'Education et de la Formation

Nomination de directeurs	660
Nomination de chefs de service	660
Maintien en activité dans le secteur public.....	661
Cessation de fonctions d'un directeur de centre régional.....	661

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2009-547 du 24 février 2009, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en autres zones agricoles au gouvernorat de Gabès	661
Décret n° 2009-548 du 24 février 2009, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa	661
Nomination d'un sous-directeur.....	662
Nomination de chefs d'arrondissement	662
Nomination de chefs de service	662
Maintien en activité dans le secteur public.....	665
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 25 février 2009, portant approbation du statut type du centre technique des dattes.....	665
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 25 février 2009, fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2008	669

Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Maintien en activité dans le secteur public.....	671
--	-----

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2009-495 du 24 février 2009, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 29 janvier 2009 relative à la conclusion d'un emprunt pour le compte de l'Etat.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2008-82 du 30 décembre 2008, portant approbation du protocole d'accord, conclu le 15 septembre 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne, sur le programme «aide à la balance des paiements »,

Vu l'avis du ministre des finances,

Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

Décrète :

Article premier - Est approuvée, la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 29 janvier 2009, annexée au présent décret, décidant la conclusion par la banque centrale de Tunisie, pour le compte de l'Etat, avec Artigiancassa S.P.A. Rome (Italie) d'une convention financière de cinquante millions euros (50.000.000).

Art. 2 - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2009-496 du 24 février 2009, portant ratification d'un programme de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Argentine dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie pour les années 2009-2011.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération scientifique et technologique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Argentine, conclu à Tunis le 6 juin 1996,

Vu le programme de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Argentine dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie pour les années 2009-2011, conclu à Tunis le 19 novembre 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, le programme de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Argentine dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie pour les années 2009-2011, conclu à Tunis le 19 novembre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-497 du 24 février 2009, portant ratification d'un programme d'échange culturel et éducatif entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Argentine pour la période 2008 -2011.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la convention culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Argentine, conclue à Buenos Aires le 12 janvier 1968,

Vu le programme d'échange culturel et éducatif entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Argentine pour la période 2008 -2011, conclu à Tunis le 19 novembre 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, le programme d'échange culturel et éducatif entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Argentine pour la période 2008-2011, conclu à Tunis le 19 novembre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-498 du 24 février 2009, portant ratification d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la protection de l'environnement et la gestion des eaux.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la protection de l'environnement et la gestion des eaux, conclu à Tunis le 15 avril 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la protection de l'environnement et la gestion des eaux, conclu à Tunis le 15 avril 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-499 du 24 février 2009, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération économique, scientifique et Technique.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération économique, scientifique et technique, conclu à Bucarest le 2 juin 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération économique, scientifique et technique, conclu à Bucarest le 2 juin 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-500 du 24 février 2009, portant ratification d'un accord de coopération économique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Bulgarie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération économique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Bulgarie, conclu à Tunis le 28 octobre 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, l'accord de coopération économique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Bulgarie, conclu à Tunis le 28 octobre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-501 du 2 mars 2009.

Monsieur Saïd Ennaceur Ben Romdhane est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Khartoum, à compter du 1^{er} février 2009.

Par décret n° 2009-502 du 24 février 2009.

Monsieur Elyes Doudech, programmeur, est nommé attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères.

DEROGATION

Par décret n° 2009-503 du 2 mars 2009.

Il est accordé à Monsieur Saïd Ennaceur Ben Romdhane une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une période d'une année, à compter du 1^{er} février 2009.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

NOMINATION

Par décret n° 2009-504 du 25 février 2009.

Madame Boulares épouse Ouazaa Naama, administrateur du service social, est chargée des fonctions de directeur de l'institut national de protection de l'enfance.

En application des dispositions de l'article 3 (paragraphe premier nouveau) du décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, tel que modifié par le décret n° 2006-2514 du 18 septembre 2006, l'intéressée a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des avantages y afférents.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-505 du 24 février 2009.

Madame Hedia Karoui épouse Chaouachi, inspecteur régional de la santé publique, est nommée chargée de mission au cabinet du ministre de la santé publique.

Par décret n° 2009-506 du 24 février 2009.

Monsieur Abdeljelil Zaouch, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de doyen de la faculté de médecine de Tunis, pour une nouvelle période, à compter du 1^{er} juillet 2008.

Par décret n° 2009-507 du 24 février 2009.

Monsieur Néjib Mrizek, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de doyen de la faculté de médecine de Sousse, à compter du 1^{er} juillet 2008.

Par décret n° 2009-508 du 26 février 2009.

Monsieur Mohamed Ziad Medini, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des études pour l'assainissement des problèmes fonciers à la sous-direction des affaires juridiques à l'unité juridique et du contentieux au ministère de la santé publique.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-509 du 24 février 2009.

Le docteur Mohamed Hachmi Ben M'na, inspecteur divisionnaire de la santé publique à l'inspection médicale au ministère de la santé publique, est maintenu en activité après l'âge de 60 ans pour une période d'une année, à compter du 1^{er} février 2009.

Par décret n° 2009-510 du 2 mars 2009.

Madame Emna Chaker, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie et chef de service du laboratoire de parasitologie à l'hôpital La Rabta, est maintenue en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} mars 2009.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

CESSATIONS DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 25 février 2009.

Est déchargé définitivement de ses fonctions, Monsieur Younes Dhahbi, expert judiciaire en matière de baux dans la circonscription de la cour d'appel de Tunis. Son nom est radié de la liste des experts judiciaires pour des raisons personnelles.

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 25 février 2009.

La démission de Monsieur Hassen Naji, notaire à Douar Hicher circonscription du tribunal de première instance de la Manouba, est acceptée pour des raisons personnelles.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2009-511 du 24 février 2009, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tunis (délégations de Bab Souika et El Omrane).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1267 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans quelques délégations du gouvernorat de Tunis,

Vu le décret n° 93-1068 du 3 mai 1993, relatif à l'étendue des opérations de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Tunis,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat au gouvernorat de Tunis en date des 27 et 28 juin 2008.

Décète :

Article premier - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tunis (délégations de Bab Souika et El Omrane), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'El Halfaouine Délégation de Bab Souika	18	24561
2	Sans nom	Secteur de Bab El Assal Délégation de Bab Souika	120	29327
3	Sans nom	Secteur d'El Halfaouine Délégation de Bab Souika	14	29926
4	Sans nom	Secteur de Ras Tabia Délégation d'El Omrane	142	33245

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-512 du 24 février 2009, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Zaghouan (délégation d'Ennadhour).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1834 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Zaghouan,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Zaghouan en date des 28 mars 2008.

Décète :

Article premier - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Zaghouan (délégation d'Ennadhour) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation d'Ennadhour	1409	30372
2	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation d'Ennadhour	1974	30246
3	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation d'Ennadhour	1411	30247
4	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation d'Ennadhour	1927	30248

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-513 du 24 février 2009, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Bizerte (délégations de Ghar El Melh, Menzel Jemil et Menzel Bourguiba).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 96-1492 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Bizerte,

Vu le décret n° 96-2038 du 23 octobre 1996, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation dans le gouvernorat de Bizerte,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Bizerte en date des 27 octobre, 21 novembre et 29 décembre 2007 et 13 et 28 juin 2008.

Décète :

Article premier - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Bizerte (délégations de Ghar El Melh, Menzel Jemil et Menzel Bourguiba) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Bajou Délégation de Ghar El Melh	1198	21254
2	Sans nom	Secteur de Bajou Délégation de Ghar El Melh	1254	21256
3	Sans nom	Secteur de Bajou Délégation de Ghar El Melh	10104	21260
4	Sans nom	Secteur de Bajou Délégation de Ghar El Melh	827	21261
5	Sans nom	Secteur de Bajou Délégation de Ghar El Melh	910	21262
6	Sans nom	Secteur de Menzel Abderrahmen Délégation de Menzel Jemil	26277	39008
7	Sans nom	Secteur de Menzel Abderrahmen Délégation de Menzel Jemil	561	20074
8	Sans nom	Secteur de Menzel Abderrahmen Délégation de Menzel Jemil	308	20075
9	Sans nom	Secteur de Kabtana 1 Délégation de Menzel Bourguiba	602499	20306
10	Sans nom	Secteur de Bajou Délégation de Ghar El Melh	5937	21279
11	Sans nom	Secteur de Bajou Délégation de Ghar El Melh	5309	21281
12	Sans nom	Secteur de Bajou Délégation de Ghar El Melh	5423	21282
13	Sans nom	Secteur de Bajou Délégation de Ghar El Melh	963	21283
14	Sans nom	Secteur de Bajou Délégation de Ghar El Melh	6953	23939

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-514 du 24 février 2009, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Monastir (délégations de Teboulba, Ksar Helel, Bkalta, Monastir, Moknine, Sayada-Lamta-Bouhjar et Ksibet El Mediouni).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels telle, que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1832 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Monastir,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Monastir en date des 25 septembre 2007 et 10, 14, 16 et 19 janvier et 17 mai et 19 juin 2008.

Décète :

Article premier - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Monastir (délégations de Teboulba, Ksar Helel, Bkalta, Monastir, Moknine, Sayada-Lamta-Bouhjar et Ksibet El Mediouni) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de d'Essekrine Délégation de Teboulba	222	31581
2	Sans nom	Secteur de Soua Délégation de Ksar Helel	3651	20861
3	Sans nom	Secteur d'El Bkalta Délégation d'El Bkalta	4473	34717
4	Sans nom	Secteur d'El Bkalta Délégation d'El Bkalta	1/2 indivis soit 700 m2 de la superficie totale délimitée qui est de 1400 m2	35972
5	Sans nom	Secteur de Monastir Délégation de Monastir	2310	40704
6	Sans nom	Secteur de Moknine Délégation de Moknine	1345	34714
7	Sans nom	Secteur de Bouhjar Délégation de Sayada-Lamta-Bouhjar	3239	40706
8	Sans nom	Secteur de Boudhar Délégation de Ksibet El Mediouni	1742	41696

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-515 du 24 février 2009, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégations de Skhira, Sfax Médina, Sakiet Ezzit et Sakiet Eddaïer).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 96-1494 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 96-2039 du 23 octobre 1996, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Sfax,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax en date des 31 mars, 30 avril, 31 mai, 30 juin, 31 octobre, 28 novembre et 30 décembre 2008.

Décète :

Article premier - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sfax (délégations de Skhira, Sfax Médina, Sakiet Ezzit et Sakiet Eddaïer) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'El Knitra Délégation d'Esskhira	77910	23128
2	Sans nom	Secteur de la Médina Délégation de Sfax Médina	125	25026
3	Sans nom	Secteur de la Médina Délégation de Sfax Médina	292	25027
4	Sans nom	Secteur de la Médina Délégation de Sfax Médina	158	30484
5	Sans nom	Secteur de Sakiet Ezzit Délégation de Sakiet Ezzit	7 parts indivises soit 163 m2 environ de la superficie totale délimitée qui est de 120 parts couvrant 2792 m2	31660
6	Sans nom	Secteur de Sidi Mansour Délégation de Sakiet Eddaïer	2119	34757
7	Sans nom	Secteur de Sidi Mansour Délégation de Sakiet Eddaïer	2684	34762
8	Sans nom	Secteur de Sidi Mansour Délégation de Sakiet Eddaïer	3320	37938
9	Sans nom	Secteur de Sidi Mansour Délégation de Sakiet Eddaïer	1247	37939
10	Sans nom	Secteur de Sidi Mansour Délégation de Sakiet Eddaïer	902	37940
11	Sans nom	Secteur de Sidi Mansour Délégation de Sakiet Eddaïer	1762	37941
12	Sans nom	Secteur de Sidi Mansour Délégation de Sakiet Eddaïer	610	37942

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
13	Sans nom	Secteur de Sidi Mansour Délégation de Sakiet Eddaïer	1295	38053
14	Sans nom	Secteur de Sidi Mansour Délégation de Sakiet Eddaïer	2067	38054
15	Sans nom	Secteur de Sidi Mansour Délégation de Sakiet Eddaïer	309	38062
16	Sans nom	Secteur de Sakiet Eddaïer Délégation de Sakiet Eddaïer	1781	30471
17	Sans nom	Secteur de Sakiet Eddaïer Délégation de Sakiet Eddaïer	416	38067
18	Sans nom	Secteur de Sakiet Eddaïer Délégation de Sakiet Eddaïer	96	38068
19	Sans nom	Secteur de Sakiet Eddaïer Délégation de Sakiet Eddaïer	360	38069
20	Sans nom	Secteur de Sakiet Eddaïer Délégation de Sakiet Eddaïer	46	38070

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 2009-516 du 2 mars 2009.

Est nommé membre justifiant de compétence et d'expérience en matière d'assurance au collège du comité général des assurances pour une période de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, Monsieur Mohamed Hachicha, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Zine.

Arrêté du ministre des finances du 25 février 2009, fixant la liste des manipulations usuelles dont peuvent faire l'objet les produits placés en entrepôts douaniers, ainsi que les conditions d'obtention de la franchise des droits et taxes sur le déficit résultant de ces manipulations.

Le ministre des finances,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment ses articles 94, 183 et 184,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau taux des droits de douane à l'importation, telle que complétée et modifiée par les textes subséquents,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 29 décembre 1955, fixant les modalités de fonctionnement des entrepôts,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat.

Arrête :

Article premier -

1 - Les manipulations usuelles dont peuvent faire l'objet les marchandises placées en entrepôts douaniers sont fixées dans la liste annexée au présent arrêté.

2 - Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, les manipulations visées au paragraphe premier du présent article ne peuvent donner lieu à un changement dans la nomenclature tarifaire de la marchandise objet de ces manipulations et ce au niveau des neuf premiers chiffres.

Art. 2 - Les manipulations usuelles visées à l'article premier du présent arrêté ne peuvent être effectuées qu'après obtention d'une autorisation des services des douanes qui en fixe les conditions.

Art. 3 - Pour obtenir la franchise des droits et taxes sur le déficit résultant des manipulations usuelles, un taux de rendement sera appliqué à l'opération concernée comme suit :

- le taux de rendement ou le mode de détermination de ce taux est fixé par les services des douanes selon les conditions réelles dans lesquelles s'effectue ou doit s'effectuer la manipulation usuelle concernée,

- si le taux de rendement ne peut être déterminé conformément aux dispositions du premier tiret du présent article, les services des douanes peuvent consulter les services techniques du ministère concerné.

Art. 4 - L'autorisation visée à l'article 2 du présent arrêté fixe, le cas échéant, le taux de déficit pouvant résulter de ces manipulations en se référant au taux de rendement déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

Art. 5 - Les manipulations visées à l'article premier ci-dessus, ne peuvent être autorisées si les services des douanes considèrent que ces manipulations peuvent aboutir à des opérations de fraude.

Art. 6 - Est abrogé, l'arrêté du ministre des finances du 29 décembre 1955, fixant les modalités de fonctionnement des entrepôts, susvisé.

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 février 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Liste des manipulations

1. La ventilation, l'étalement, le séchage, dépoussiérage, les opérations de nettoyage ordinaires, les réparations des emballages, les réparations simples des dommages survenus aux marchandises au cours du transport ou de l'entreposage.

2. Remise à l'état initial des marchandises après leur transport.

3. Les inventaires, le prélèvement d'échantillons, le triage, le tamisage, le filtrage mécanique et le pesage des marchandises.

4. L'élimination ou la séparation des composants endommagés ou pollués.

5. Traitement des parasites et des champignons.

6. Traitement antirouille.

7. Les traitements par simple élévation de la température, sans traitement complémentaire ni processus de distillation,

8. Les traitements par simple abaissement de la température.

9. Adjonction de marchandise, montage et remplacement de pièces accessoires à condition que ces opérations soient limitées et destinées à la mise en conformité avec les normes techniques et qu'elles ne changent ni la nature ni les caractéristiques initiales des marchandises d'origine.

10. La dilution ou la concentration des fluides, sans traitement complémentaire ni procédé de distillation.

11. Le mélange entre elles de marchandises de même nature et de qualité différente, en vue d'obtenir une qualité constante ou des caractéristiques demandées par le client sans toutefois altérer la nature des marchandises.

12. La séparation ou le découpage, selon des dimensions déterminées des marchandises, à condition qu'il s'agisse d'opérations simples.

13. L'emballage, le déballage, le changement d'emballage, le décantage et le transvasement, l'apposition, le retrait ou la modification des marques, scellés, étiquettes, porte-prix ou autres signes distinctifs similaires.

14. Les essais, les ajustages, les mises en état de marche des machines, des appareils et des véhicules pour vérifier la conformité avec les normes techniques, pour autant qu'il s'agisse d'opérations simples.

15. Toutes les manipulations usuelles, autres que celles mentionnées ci-dessus, destinées à améliorer la présentation ou la qualité marchande des marchandises ou à préparer leurs distributions ou leurs ventes, à condition que ces opérations n'altèrent ni la nature ni les caractéristiques initiales des marchandises.

Arrêté du ministre des finances du 25 février 2009, fixant les modalités de présentation des preuves d'origine.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes, notamment son article 21,

Vu le décret n° 2009-401 du 16 février 2009, fixant les règles à suivre pour déterminer l'origine des marchandises conformément au critère de la transformation substantielle.

Arrête :

Titre premier

Les modalités de présentation des preuves d'origine à l'importation

Article premier :

1. Aux fins de prouver l'origine non préférentielle des marchandises à l'importation, la production d'un document sur support papier ou support électronique dûment accepté dénommé ci-après « certificat d'origine » peut être exigée conformément à la réglementation douanière en vigueur ou autres réglementations spécifiques,

2. Nonobstant l'obligation de la production du certificat d'origine, les services douaniers peuvent, en cas de doute sérieux, exiger toutes justifications complémentaires en vue de s'assurer que l'indication d'origine correspond bien aux règles établies par la réglementation en vigueur.

3. La présentation d'un certificat d'origine ne lie pas les services douaniers qui ont toute latitude de contester son authenticité et sa force probante et de demander, le cas échéant, un contrôle à posteriori tel que prévu dans les accords d'assistance mutuelle en la matière.

Art. 2 :

1. Lorsqu'il est exigé selon la réglementation en vigueur la production d'un certificat pour prouver l'origine non préférentielle des marchandises à l'importation ce certificat doit répondre aux conditions de fond et de forme suivantes :

a) être délivré ou visé, soit par les services douaniers du pays d'émission, soit par un organisme présentant les garanties nécessaires, dûment habilité à cet effet,

b) être établi sur un formulaire conforme aux normes internationales notamment la formule cadre «Genève ISO 6422», à défaut, le certificat doit comporter toutes les indications nécessaires à l'identification de la marchandise à importer à laquelle il se rapporte, notamment :

- le nombre, la nature, les marques et numéros des colis,
- l'espèce tarifaire de la marchandise,
- le poids brut et le poids net de la marchandise, ces indications peuvent toutefois être remplacées par d'autres données, telles que le nombre ou le volume, lorsque la marchandise est sujette à des variations sensibles de poids pendant le transport ou lorsque son poids ne peut pas être déterminé ou encore lorsque son identification est normalement assurée par ces autres indications,

- le nom de l'expéditeur,

c) certifier sans ambiguïté que la marchandise à laquelle il se rapporte est originaire du pays considéré.

2. Chaque certificat d'origine doit être revêtu d'un numéro de série, imprimé ou manuscrit permettant de le reconnaître et de l'identifier clairement. Il doit porter le cachet de l'autorité de délivrance, ainsi que la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

3. Les formulaires du certificat d'origine doivent être remplis à la machine à écrire ou par tout autre procédé mécanographique similaire.

Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges.

Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications exactes. Toute modification ainsi opérée doit être justifiée par son auteur et approuvée par les autorités de délivrance.

4. Lorsque le certificat d'origine est rédigé dans une langue autre que l'arabe ou le français ou l'anglais, les services douaniers peuvent exiger une traduction acceptée.

Art. 3 - Lorsqu'il est exigé de prouver l'origine non préférentielle des marchandises à l'importation par le certificat d'origine, les services des douanes n'acceptent comme valable que l'original dudit certificat.

Dans les cas où la déclaration en douane est établie électroniquement, l'original de ce certificat doit être présenté sur support papier avant l'enlèvement des marchandises y afférentes.

Art. 4 - Le certificat d'origine est valable pendant six mois à compter de la date d'émission et doit être présenté aux services des douanes dans ce même délai.

Toutefois, les services des douanes peuvent accepter à titre exceptionnel le certificat d'origine après l'importation de la marchandise. Le certificat d'origine produit à posteriori doit porter l'une des mentions suivantes :

- délivré à posteriori
- Issued retrospectively
- مسجلة بصفة لاحقة -

Titre II

Les modalités de présentation des preuves d'origine à l'exportation

Art. 5 - En cas de doute sérieux sur le caractère originaire Tunisien des marchandises à exporter, les services douaniers peuvent exiger la production d'un certificat d'origine délivré par les organismes habilités selon la réglementation en vigueur.

Art. 6 :

1- Le format du certificat est de 210 x 270 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré.

Le certificat est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, empêchant toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci.

Art. 7 - Le certificat d'origine émis conformément aux dispositions du présent arrêté ne peut comporter qu'un seul exemplaire identifié par la mention «original» placée à côté du titre du document.

Si des exemplaires supplémentaires s'avèrent nécessaires, ils doivent être revêtus de la mention «copie» à côté du titre du document.

Art. 8 - Les formulaires du certificat d'origine doivent être remplis à la machine à écrire ou par tout autre procédé mécanographique similaire.

Le certificat d'origine ne peut comporter ni grattages ni surcharges.

Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications exactes.

Toute modification ainsi opérée doit être justifiée par son auteur et approuvée par les autorités d'émission.

Art. 9 - Chaque certificat d'origine doit être revêtu d'un numéro de série, imprimé ou manuscrit permettant de le reconnaître et de l'identifier clairement, il doit également porter le cachet de l'autorité d'émission, ainsi que la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Le certificat d'origine est délivré lors de l'exportation des marchandises, l'autorité d'émission conserve une copie de chaque certificat délivré.

Art. 10 - A titre exceptionnel, le certificat d'origine peut être également délivré après l'exportation des marchandises, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.

Le certificat délivré à posteriori doit être revêtu de l'une des mentions suivantes :

- délivré à posteriori
- Issued retrospectively
- مسجلة بصفة لاحقة -

Art. 11 - En cas de vol, de perte ou de destruction du certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer aux autorités qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, de la mention «Duplicata», «Duplicate» ou «نظير» et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.

Art. 12 - Sur demande écrite de l'exportateur ou son représentant légalement habilité, les services douaniers visent les certificats d'origine délivrés par les services habilités attestant l'origine Tunisienne des marchandises à exporter.

Titre III

Les cas d'exemption de la présentation des preuves d'origine

Art. 13 -

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire les moyens de preuve, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, à condition qu'il s'agisse d'opérations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux règles d'origine, et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les opérations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

Art. 14 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 février 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du ministre des finances du 2 mars 2009.

Madame Lamia Ben Mahmoud épouse Ben Ahmed est nommée membre représentant le comité général des assurances en qualité de président de la commission d'agrément des intermédiaires en assurances.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

Décret n° 2009-517 du 24 février 2009, portant création d'un établissement des oeuvres universitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le Sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 novembre 1996,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions, organisation des établissements des oeuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est créé, l'établissement des oeuvres universitaires suivant :

- Centre universitaire d'animation culturelle et sportive à Gafsa.

Cet établissement est placé sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, sous réserve des dispositions de la loi n° 88-137 susvisée.

Art. 2 - L'établissement indiqué à l'article premier susvisé est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Art. 3 - Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-518 du 24 février 2009, fixant les conditions d'octroi de terrains au dinar symbolique pour la réalisation des foyers universitaires privés.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le nord, telle que modifiée par le décret n° 2006-2245 du 7 août 2006,

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 52 ter, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l'année 2009,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre des finances, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du conseil de la concurrence,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les services techniques du gouvernorat, de la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et de la municipalité territorialement compétente préparent, en coordination avec l'office des oeuvres universitaires concerné, des fiches descriptives pour les lots prévus pour l'octroi après la prospection et la vérification de leur prédisposition pour l'octroi de la part des services du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, et ce concernant la situation foncière et la nature du sol, suite à un rapport d'observation justifiant l'habilité du terrain proposé à l'octroi pour le démarrage des travaux de construction concernant l'aménagement et le raccordement aux réseaux des services publics.

Sont pris en considération la vocation du terrain et les règlements d'urbanisme appliqués tels que fixés par le plan d'aménagement urbain ainsi que le cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, tel que modifié par l'arrêté du 14 juillet 2008.

Ces fiches doivent mentionner la surface couverte, le nombre d'étages permis et la capacité d'accueil pouvant être réalisée.

Art. 2 - La fiche descriptive est considérée comme document officiel octroyé par les services du gouvernorat territorialement compétent aux promoteurs pour l'utiliser à la constitution de leurs dossiers et, le cas échéant, la réalisation de leurs projets. Les promoteurs peuvent se prévaloir de la fiche descriptive auprès des autorités concernées en cas d'apparition de problèmes techniques relatifs aux lots après leur octroi.

Art. 3 - Après accomplissement des procédures prévues à l'article premier du présent décret, les services du gouvernorat se chargent de publier aux journaux quotidiens un appel d'offres pour l'octroi de terrains au dinar symbolique pour la réalisation des foyers universitaires privés, mentionnant le lieu de consultation des documents y afférent et la date de présentation des offres, et ce, en vue du choix des candidats pour le bénéfice de terrains au dinar symbolique.

Lesdits services fournissent aux promoteurs les plans de situation et les fiches descriptives des lots destinés à l'octroi, ainsi que le cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé visé à l'article premier du présent décret.

Art. 4 - Le promoteur présente aux services du gouvernorat dans les délais mentionnés à l'appel d'offres un dossier comprenant :

- une copie de la carte d'identité nationale,

- un bulletin n° 3,

- un schéma de financement fixant le coût total du projet comme suit :

* l'autofinancement au taux de 30% au minimum du coût de l'investissement,

* le crédit, le cas échéant,

* la prime d'investissement, le cas échéant.

Tout en joignant au schéma de financement :

* une attestation bancaire attestant le dépôt de 30% au minimum d'autofinancement du coût du projet à un compte indisponible,

* un accord de principe pour le financement du projet.

- une étude de faisabilité économique du projet qui comprend les éléments suivants :

* la forme juridique de l'établissement,

* les plans architecturaux, préparés par un architecte inscrit à l'ordre des architectes,

* la capacité d'accueil du projet (le nombre de lits et des chambres),

* la surface couverte,

* les espaces communs,

* le pavillon sanitaire,

* le coût approximatif du projet avec toutes ses composantes,

* le schéma de financement et d'investissement,

* la rentabilité financière du projet,

* le nombre de postes d'emploi prévus,

* le calendrier de la réalisation du projet à partir de la date d'obtention du terrain.

Art. 5 - Les services du gouvernorat classifient les candidats et proposent ceux qui sont les mieux habilités pour la réalisation des projets d'hébergement universitaire en se basant sur les critères suivants :

- la capacité du promoteur à réaliser le projet dans les délais, compte tenu du schéma de financement, des délais d'exécution et de la capacité d'accueil proposée,

- le taux d'autofinancement proposé par le promoteur dans un compte indisponible,

- la bonne exploitation de l'immeuble et la fourniture du plus grand nombre possible de lits, conformément aux réglementations urbaines applicables à l'immeuble,

- l'accord de la priorité au nouvel promoteur n'ayant pas bénéficié antérieurement de privilèges dans le domaine de l'hébergement universitaire.

Art. 6 - Les services compétents du gouvernorat doivent vérifier si les promoteurs ont respecté les dispositions de l'article 2 du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé et ce concernant leur jouissance des droits civils et leur non condamnation pour délit ou crime qui constitue une atteinte aux deniers ou à la morale.

Art. 7 - Les services compétents du gouvernorat établissent un tableau pour les lots destinés à l'octroi et transmettent les dossiers acceptés à la commission technique créée au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie pour avis, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de réception des offres.

Art. 8 - La commission technique d'étude des dossiers relatifs à la demande de bénéfice des avantages prévus par le code d'incitation aux investissements dans le domaine de l'enseignement supérieur et des oeuvres universitaires, créée au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie se charge d'étudier tous les dossiers qui lui sont proposés par les services du gouvernement. A cet effet, elle peut demander aux promoteurs de lui fournir tout document jugé nécessaire pour l'accomplissement du dossier.

Ladite commission statue sur les dossiers dûment complétés et comportant les documents exigés et les transmet à la commission supérieure d'investissement dans un délai maximum d'un mois de la date de résolution.

Art. 9 - Le promoteur s'engage à réaliser le projet dans un délai d'une année de la date d'obtention du terrain. En cas de non respect des délais mentionnés par le promoteur, il est procédé au retrait des avantages conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitations aux investissements susvisé.

Art. 10 - Le promoteur s'engage d'affecter l'immeuble à l'hébergement universitaire pour une durée de quinze ans, au minimum, à partir de la date du début de l'activité. Le changement d'objet d'exploitation après ladite période est soumis aux dispositions de l'article 75 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme susvisé, après accord de principe du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 11 - Le promoteur s'engage à respecter le cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, tel que modifié par l'arrêté du 14 juillet 2008.

Art. 12 - Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-519 du 24 février 2009.

Monsieur Chokri Mabkhout, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des lettres, des arts et des humanités de Manouba pour une nouvelle période, à compter du 1^{er} juillet 2008.

Par décret n° 2009-520 du 24 février 2009.

Les enseignants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont chargés des fonctions de doyen de faculté, à compter du 1^{er} juillet 2008 conformément au tableau ci-après :

Nom et prénom	Grade	L'établissement
Ali Kallel	Professeur de l'enseignement supérieur	Faculté des sciences de Sfax
Borhen Trigui	Professeur de l'enseignement supérieur	Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax
Mabrouk El Behi	Maître de conférences	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax

Par décret n° 2009-521 du 24 février 2009.

Les enseignants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont chargés des fonctions de directeur d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche conformément au tableau ci-après :

Nom et prénom	Grade	L'établissement	Date de nomination
Mohamed Slim Bouhlel	Maître de conférences	Institut supérieur d'électronique et de communication de Sfax	11 juillet 2008
Sami Ben Ameer	Professeur de l'enseignement supérieur	Institut supérieur des beaux arts de Tunis	14 juillet 2008
Abdelfattah Ghorbel	Professeur de l'enseignement supérieur	Institut supérieur de gestion industrielle de Sfax	30 juillet 2008
Boulbaba Ghoudi	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Gabès	30 juillet 2008
Maher Damak	Maître de conférences	Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Sfax	31 juillet 2008
Moez Boussada	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Institut supérieur d'informatique et de multimédia de Gabès	31 juillet 2008
Lotfi Zouita	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Institut supérieur des études technologiques du Kef	19 août 2008

Nom et prénom	Grade	L'établissement	Date de nomination
Mohamed Sahbi Allani	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Institut supérieur des Arts et Métiers de Kairouan	19 août 2008
Abderahman Touati	Professeur de l'enseignement supérieur	Ecole supérieure de statistique et d'analyse de l'information	19 août 2008
Rafika Amri épouse Abbes	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Institut supérieur des études littéraires et des sciences humaines de Tunis	29 août 2008
Mohamed Seifellah Ben Abderrazek	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Institut supérieur de musique de Tunis	26 septembre 2008
Jalel Khediri	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Institut supérieur des sciences appliquées et de Technologie de Gafsa	15 novembre 2008

Par décret n° 2009-522 du 2 mars 2009.

Monsieur Mohamed Nejib Boutaleb, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des sciences humaines de Tunis, pour une nouvelle période, à compter du 1^{er} juillet 2008.

Par décret n° 2009-523 du 25 février 2009.

Monsieur Mouldi Abassi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur de l'enseignement supérieur privé et des équivalences à la direction générale de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2009-524 du 25 février 2009.

Madame Naziha Jelliti épouse Boughdiri, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargée des fonctions de sous-directeur de la gestion des documents et des archives à la direction de la gestion des documents et des archives à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2009-525 du 25 février 2009.

Monsieur Khaled Ayada, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au foyer universitaire «Rakkada » à Kairouan.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-526 du 25 février 2009.

Monsieur Mohamed Néjib Ltaif, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) à la cité universitaire Ibn Jazzar à Kairouan.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-527 du 25 février 2009.

Monsieur Walid Ben Mabrouk, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale d'ingénieurs de Sousse.

Par décret n° 2009-528 du 25 février 2009.

Mademoiselle Hajer Horchani, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de musique de Tunis.

Par décret n° 2009-529 du 25 février 2009.

Monsieur Fethi Ben Fredj, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des mathématiques appliquées et d'informatique de Kairouan.

Par décret n° 2009-530 du 25 février 2009.

Monsieur Mourad Ben Abdellatif, professeur de l'enseignement secondaire technique, est chargé des fonctions directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au restaurant universitaire les roses à Monastir.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2009-531 du 25 février 2009.

Monsieur Fethi Fersi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au foyer universitaire Ibn Rachik à Rakkada à Kairouan.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2009-532 du 25 février 2009.

Monsieur Saïd Smaali, administrateur conseiller, est chargé des fonctions directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études littéraires et humaines de Tunis.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2009-533 du 25 février 2009.

Monsieur Salem Cherif, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service du budget de l'université à la sous-direction des affaires financières à la direction des services communs à l'université de Tunis.

Par décret n° 2009-534 du 25 février 2009.

Monsieur Sofiène Trabelsi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service du personnel enseignant et du personnel administratif, technique et ouvrier à la sous-direction des ressources humaines à la direction des services communs à l'université Ezzitouna.

Par décret n° 2009-535 du 25 février 2009.

Monsieur Mohamed Mejdoub, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques à Ksar Hellal.

Par décret n° 2009-536 du 25 février 2009.

Monsieur Riadh Laifi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des arts et métiers de Sidi Bouzid.

Par décret n° 2009-537 du 25 février 2009.

Monsieur Ali Bannour, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 25 février 2009, portant création d'écoles doctorales au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Sur proposition des présidents des universités concernées,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 93-l 823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 2007-1417 du 18 juin 2007, portant création des écoles doctorales,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 13 novembre 2007, organisant les écoles doctorales et fixant la composition des comités scientifiques et pédagogiques qui en relèvent ainsi que les modalités de leur fonctionnement,

Après avis du conseil des universités.

Arrête :

Article premier - Sont créées au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ci-dessous indiqués, les écoles doctorales suivantes :

Université	Etablissement d'enseignement supérieur et de recherche	Ecole doctorale
Université Ezzitouna	Institut supérieur de théologie de Tunis	Sciences religieuses et dialogue des civilisations
Université de Tunis	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Structures, systèmes, modèles et pratiques en lettres et sciences humaines et sociales
	Institut supérieur des beaux arts de Tunis	Arts et culture
	Institut supérieur de l'éducation et de la formation continue	Didactiques, sciences de l'enseignement et métiers de l'éducation et de la formation
	Institut supérieur de gestion de Tunis	Sciences de gestion
	Ecole supérieure des sciences et techniques de Tunis	Sciences et technologie

Université	Etablissement d'enseignement supérieur et de recherche	Ecole doctorale
Université de Tunis El Manar	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles de Tunis	Sciences et technologies du vivant et de la terre Mathématiques, informatiques, sciences et technologies de la matière
	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Recherche et analyse scientifique en économie et gestion
	Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis	Sciences juridiques et politiques
	Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Sciences et techniques de l'ingénieur
Université du 7 Novembre à Carthage	Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis	Sciences juridiques
	Faculté des sciences de Bizerte	Sciences, vie et matière
	Institut national des sciences appliquées et de technologie	Sciences et technologies pour l'ingénieur
	Institut des hautes études commerciales de Carthage	Gestion de l'entreprise
	Ecole nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis	Sciences et ingénierie architecturales
	Ecole polytechnique de Tunis	Sciences appliquées
	Ecole supérieure des communications de Tunis	Technologies de l'information et de la communication
	Institut national agronomique de Tunis	Sciences et techniques de l'agronomie et de l'environnement
Université de Manouba	Faculté des lettres, des arts et des humanités à Manouba	Communication- culture- patrimoine
	Ecole supérieure de commerce de Tunis	Economie- commerce- comptabilité - finance- gestion
	Ecole nationale des sciences de l'informatique	Sciences et technologies de l'informatique, de la communication, du design et de l'environnement
Université de Sousse	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse	Lettres et sciences humaines
	Faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse	Droit et sciences politiques
		Sciences économiques et gestion
	Institut supérieur agronomique de Chott Mériem	Agronomie et environnement
Université de Monastir	Faculté des sciences de Monastir	Matériaux, dispositifs et micro-systèmes
		Sciences et techniques de l'information
	Institut supérieur de biotechnologie de Monastir	Sciences biologiques, biotechnologie et santé
	Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir	Sciences et techniques pour l'ingénieur
Université de Kairouan	Faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan	Nouveaux horizons en langues, lettres, arts et humanités
Université de Sfax	Faculté des lettres et sciences humaines de Sfax	Lettres, arts et humanités
	Faculté des sciences de Sfax	Sciences fondamentales
	Faculté de droit de Sfax	Sciences juridiques
	Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax	Sciences économiques, gestion et informatique
	Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Sciences et technologies
Université de Gabès	Ecole nationale d'ingénieurs de Gabès	Sciences, ingénierie et société

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 février 2009.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*
Lazhar Bououny

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-538 du 24 février 2009.

Monsieur Jamaledine El Fahem, ingénieur en chef, est nommé dans le grade d'ingénieur général au ministère du commerce et de l'artisanat.

Par décret n° 2009-539 du 24 février 2009.

Monsieur Ilyess Ben Amer, ingénieur en chef, est nommé dans le grade d'ingénieur général au ministère du commerce et de l'artisanat.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

Décret n° 2009-540 du 24 février 2009, modifiant le décret n° 2003-1249 du 2 juin 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du plan d'action national dans le domaine des logiciels libres et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, portant organisation des services relevant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'informatique,

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, portant organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 2003-1249 du 2 juin 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du plan d'action national dans le domaine des logiciels libres et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2007-1908 du 23 juillet 2007,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l'alinéa premier de l'article 3 du décret n° 2003-1249 du 2 juin 2003 susvisé tel que modifié par le décret n° 2007-1908 du 23 juillet 2007, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (alinéa premier nouveau) - La durée de réalisation de toutes les composantes du plan d'action national dans le domaine des logiciels libres est fixée à six (6) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2003-1249 du 2 juin 2003 susvisé.

Art. 2 - Le Premier ministre, le ministre des technologies de la communication et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-541 du 25 février 2009.

Monsieur Abdelhamid Sakli, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de directeur des activités culturelles, sociales et sportives au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2009-542 du 25 février 2009.

Monsieur Hassouna Kouki, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur de l'organisation administrative et de la vie scolaire des collèges et des lycées à la direction générale du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2009-543 du 25 février 2009.

Monsieur Hédi Zouaidi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et des ressources humaines à la direction des services communs à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Gabès.

Par décret n° 2009-544 du 25 février 2009.

Monsieur Ali Mahdi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des examens scolaires, des examens professionnels et des évaluations périodiques à la direction de l'évaluation, de la formation et du suivi pédagogique à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Tataouine.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-545 du 24 février 2009.

Monsieur Taoufik Mdallel, professeur principal de l'enseignement secondaire, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} avril 2009.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2009-546 du 25 février 2009.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Amina Ajroud épouse Ghanouchi, conseiller principal en information et orientation scolaire et universitaire, en qualité de directeur du centre régional de l'éducation et de la formation continue à l'Ariana.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2009-547 du 24 février 2009, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en autres zones agricoles au gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Gabès, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 19 juillet 2008,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole, classée en autres zones agricoles d'une superficie de 12 ares sise dans la région de Tijma à la délégation de Matmata El jadida du gouvernorat de Gabès, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un projet touristique.

Art. 2 - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-548 du 24 février 2009, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990, la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa, consigné dans le procès verbal de sa réunion du 4 décembre 2008,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole faisant partie du titre foncier n° 14827, classée en zones de sauvegarde d'une superficie de 50 ares, sise à la délégation de Gafsa Nord au gouvernorat de Gafsa telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret et ce pour la construction d'un dépôt inter-régional de solidarité sociale.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa fixées par le décret n° 88-692 du 7 mars 1988.

Art. 2 - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-549 du 24 février 2009.

Monsieur Mahmoud Oukhay, ingénieur des travaux, est nommé en qualité de sous-directeur chargé de superviser la réalisation du barrage El Haraka et les ouvrages de dérivation de ses eaux, à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet des barrages Ezzaitine, El Kamkoum, El Haraka, Ettine, Eddouimisse, El Maleh et les ouvrages de dérivation de leurs eaux du gouvernorat de Bizerte.

Par décret n° 2009-550 du 24 février 2009.

Monsieur Imed Bach Hanba, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des sols au commissariat régional au développement agricole de Monastir.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-551 du 24 février 2009.

Monsieur Jamel Eddine Grayaa, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des sols au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-552 du 24 février 2009.

Monsieur Hamouda El Ichi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des sols au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-553 du 24 février 2009.

Monsieur Ahmed Trabelsi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-554 du 24 février 2009.

Monsieur Abdellaziz Jomaa, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel au commissariat régional au développement agricole de Sousse.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-555 du 24 février 2009.

Monsieur Abdelfattah Madder, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-556 du 24 février 2009.

Monsieur Tahar Kadiri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel au commissariat régional au développement agricole de Béja.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-557 du 24 février 2009.

Monsieur Mohamed Chamseddine Harrabi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des sols au commissariat régional au développement agricole de Tozeur.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2009-558 du 24 février 2009.

Monsieur Nouredine Ghariani, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2009-559 du 24 février 2009.

Monsieur Mondher Boukadida, ingénieur principal, est nommé en qualité de chef de service chargé du suivi des opérations d'expropriation, des dommages et intérêts à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet des barrages Ezzaitine, El Kamkoum, El Haraka, Ettine, Eddouimisse, El Maleh et les ouvrages de dérivation de leurs eaux du gouvernorat de Bizerte.

Par décret n° 2009-560 du 24 février 2009.

Monsieur Abdelbaki Haggui, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

Par décret n° 2009-561 du 24 février 2009.

Monsieur Ezzeddine El Fahem, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

Par décret n° 2009-562 du 24 février 2009.

Monsieur Mahmoud Bedoui, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

Par décret n° 2009-563 du 24 février 2009.

Monsieur Hassib Abdallah, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

Par décret n° 2009-564 du 24 février 2009.

Monsieur Mohamed Bargaoui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole du Kef.

Par décret n° 2009-565 du 24 février 2009.

Monsieur Abdessattar Belkhouja, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des forêts à Jendouba au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

Par décret n° 2009-566 du 24 février 2009.

Monsieur Mohamed Baccar Eldjebbi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des forêts à Jendouba au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

Par décret n° 2009-567 du 24 février 2009.

Monsieur Hamadi Kheder, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

Par décret n° 2009-568 du 24 février 2009.

Monsieur Mohamed Ben Mohamed, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Béja.

Par décret n° 2009-569 du 24 février 2009.

Monsieur Mohamed Lamine Baazaoui, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des bâtiments et du matériel au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

Par décret n° 2009-570 du 24 février 2009.

Monsieur Lazhar Boubakri, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement financier au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

Par décret n° 2009-571 du 24 février 2009.

Madame Moufida Chaouch épouse Aouadi, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service à l'arrondissement du financement et des encouragements au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid.

Par décret n° 2009-572 du 24 février 2009.

Monsieur Bechir Ben Hadj Salah, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la maintenance des équipements hydrauliques au commissariat régional au développement agricole de Ben Arous.

Par décret n° 2009-573 du 24 février 2009.

Monsieur Jamil Abdelmoula, médecin vétérinaire sanitaire spécialiste principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Monastir.

Par décret n° 2009-574 du 24 février 2009.

Monsieur Imed Torjmen, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Béja.

Par décret n° 2009-575 du 24 février 2009.

Monsieur Mondher Rouis, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

Par décret n° 2009-576 du 24 février 2009.

Monsieur Ahmed Zouaoui, médecin vétérinaire sanitaire, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

Par décret n° 2009-577 du 24 février 2009.

Monsieur Hedi Rojbi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de l'exploitation et de la maintenance des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

Par décret n° 2009-578 du 24 février 2009.

Monsieur Moncef Walha, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

Par décret n° 2009-579 du 24 février 2009.

Mademoiselle Ikbel Ben Hamouda, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service à l'arrondissement des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

Par décret n° 2009-580 du 24 février 2009.

Monsieur Mokhtar Khnissi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Manouba.

Par décret n° 2009-581 du 24 février 2009.

Monsieur Slah Boussaidi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

Par décret n° 2009-582 du 24 février 2009.

Monsieur Ameer Bahri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

Par décret n° 2009-583 du 24 février 2009.

Monsieur Mehdi Kdoura, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

Par décret n° 2009-584 du 24 février 2009.

Monsieur Slah Dermoul, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

Par décret n° 2009-585 du 24 février 2009.

Monsieur Mohamed Habib Gazzah, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Monastir.

Par décret n° 2009-586 du 24 février 2009.

Monsieur Ali Tâaabouri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

Par décret n° 2009-587 du 24 février 2009.

Monsieur Atef Soussou, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Sousse.

Par décret n° 2009-588 du 24 février 2009.

Madame Amel Sebäi épouse Boulakbech, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service à l'arrondissement des études et statistiques agricoles au commissariat régional au développement agricole de Béja.

Par décret n° 2009-589 du 24 février 2009.

Monsieur Slaheddine Abdeddaïem, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des études et statistiques agricoles au commissariat régional au développement agricole de Gabès.

Par décret n° 2009-590 du 24 février 2009.

Monsieur Ramzi M'laouah, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des études et statistiques agricoles au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

Par décret n° 2009-591 du 25 février 2009.

Monsieur Abdellaziz Saâd, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-592 du 24 février 2009.

Monsieur Mohamed El Habib Abdel Ghani, ingénieur général au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} février 2009.

Par décret n° 2009-593 du 2 mars 2009.

Monsieur Rached El Akrouf, ingénieur général au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} mars 2009.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 25 février 2009, portant approbation du statut type du centre technique des dattes.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole et notamment son article 4,

Vu le décret n° 96-2243 du 18 novembre 1996, portant approbation des statuts-types des centres techniques dans le secteur agricole,

Sur proposition de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche du 13 janvier 2009.

Arrête :

Article premier - Sont approuvés, les statuts du centre technique des dattes annexés au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté et les statuts qui lui sont annexés seront publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 février 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Abdesslem Mansour

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

STATUTS DU CENTRE TECHNIQUE DES DATTES

CHAPITRE PREMIER

Disposition générales

Article premier : Constitution :

1- Il est constitué entre les personnes physiques et morales ayant la qualité de producteur ou de transformateur ou de conditionneur ou d'exportateur de produits agricoles et de pêche ou des produits agro-alimentaires, les groupements interprofessionnels oeuvrant dans le secteur des dattes et les établissements et les entreprises publics exerçant dans le domaine de développement, de la recherche et de la vulgarisation agricoles, un centre technique dénommé : « centre technique des dattes ».

2- Le centre technique est soumis aux dispositions du code de commerce à l'exception de celles relatives à la faillite et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole ainsi qu'aux présents statuts.

3- Le terme de « centre technique » utilisé dans les présents statuts, désigne le centre technique des dattes.

Art. 2 : Durée :

La durée du centre technique est illimitée.

Art. 3 : Siège social :

Le siège social du centre technique est fixé à Kébili.

Toutefois, il peut être transféré à tout autre lieu du pays par décision du conseil d'administration.

Le centre technique peut avoir des bureaux dans les régions selon sa spécialité et l'importance de son activité.

Art. 4 - Missions :

Le centre technique assure, outre les missions fixées par l'article 7 de la loi susvisée n° 96-4 du 19 janvier 1996 les missions spécifiques ci-après :

1- la diversification de la production au sein des oasis, l'évaluation des espèces et la conservation du patrimoine génétique dans les oasis dans les régions intérieures et côtières.

2- le développement de la mécanisation agricole et l'amendement des terres dans les oasis.

3- l'application des techniques modernes relatives à l'exploitation adéquate des eaux et du sol.

4- le suivi de l'état sanitaire des palmiers et l'exécution des programmes de lutte intégrée contre les maladies et les nuisibles.

5- le développement du système oasien en ce qui concerne la composition végétale et les aspects économiques, sociaux et environnementaux.

6- le développement des industries de transformation des dattes et la valorisation des déchets des palmiers.

Les missions spécifiques ci-dessus définies, ne peuvent être modifiées que par décision du conseil d'administration après approbation du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

CHAPITRE II

Adhérents

Art. 5 : Adhésion :

1/ Adhèrent au centre technique, les personnes physiques et morales ayant la qualité de producteurs, de transformateurs ou de conditionneurs ou d'exportateurs ainsi que les groupements interprofessionnels dans le secteur des dattes, les établissements et les entreprises publics exerçant dans le domaine de développement, de la recherche et de la vulgarisation agricole.

2/ Il est tenu au siège du centre technique un registre des adhésions sur lequel les personnes adhérentes sont inscrites par ordre chronologique d'adhésion et numéro d'inscription.

Art. 6 - Obligations des membres :

1/ L'adhésion au centre technique entraîne pour l'adhérent les obligations suivantes :

- a- œuvrer à la réalisation des missions du centre technique et s'en obliger,
- b- respecter les décisions prises par le conseil d'administration et les dispositions du règlement intérieur du centre technique,
- c- sauvegarder les biens et les intérêts du centre technique,
- e- respecter les mesures et les normes fixées par le centre technique en collaboration avec les organismes concernés et d'une manière générale, la réalisation des missions du centre.

2/ En cas de non respect des obligations sus-indiquées, le conseil d'administration prend les mesures qu'il juge adéquates et ce sur proposition de son président. Pour être exécutoires, ces mesures doivent être soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 7 - Droits des membres :

Tout adhérent a le droit de :

- a/ participer à l'administration du centre technique selon les modalités définies par les présents statuts et le règlement intérieur du centre.
- b/ bénéficier des services du centre et de tous avantages que peut procurer le centre technique à ses membres dans le cadre des missions prévues à l'article 4 des présents statuts.
- c/ Présenter toutes propositions et suggestions relatives à l'activité du centre technique.

CHAPITRE III

Organisation administrative

Art. 8 - Le conseil d'administration :

Le centre technique est administré par un conseil d'administration composé des 12 membres suivants :

- 1-un représentant du ministère des finances.
- 2- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.
- 3- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.
- 4- un représentant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.
- 5- un représentant de l'agence de vulgarisation et de la formation agricoles.
- 6- un représentant du groupement interprofessionnel des fruits.
- 7- 4 représentants de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.
- 8- 2 représentants de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de 3 ans par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition des parties concernées.

Art. 9 - Le président du conseil :

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice président.

Le président propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et veille à leur bon déroulement.

Il est chargé de veiller à la bonne marche du centre technique, à la défense de ses intérêts moraux et matériels et à la réalisation des options arrêtées par le conseil.

Le conseil délègue à son président tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du centre technique et à l'exécution des décisions du conseil.

Le président du conseil d'administration représente, par délégation du conseil, le centre technique en justice tant en demandeur qu'en défendeur.

En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, celui-ci peut déléguer ses attributions au vice président ou à un membre du conseil d'administration, et ce, en cas d'empêchement du vice président. Cette délégation renouvelable est toujours donnée pour une durée limitée.

Art. 10 – Le directeur général :

1/ Le conseil d'administration désigne, après accord du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions, un directeur général pour assurer le fonctionnement du centre.

2/ Le directeur général est responsable à l'égard du président du conseil d'administration de la gestion administrative, financière et technique du centre . A cet effet, tous pouvoirs nécessaires doivent lui être délégués pour lui permettre d'assurer ses fonctions dans des conditions normales.

A cet effet :

- Il veille à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.
- Il a autorité sur tout le personnel qu'il administre, affecte ou révoque , recrute et nomme à tous les emplois conformément aux statuts du personnel du centre technique.
- Il peut déléguer sous sa responsabilité sa signature aux Agents placés sous son autorité.

3/ La rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration dans le cadre du statut du personnel du centre technique.

En aucun cas, il ne peut être alloué au directeur général un pourcentage sur le montant des opérations réalisées par le centre technique.

4/ Le directeur général doit :

- être de nationalité tunisienne.
- ne pas faire l'objet d'une interdiction ni être déchu du droit de gérer ou d'administrer une société.

5/ Le directeur général ne doit ni exercer une activité incompatible avec ses fonctions ni participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle à une activité concurrente à celle du centre technique.

Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général sans l'approbation du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 11 - Responsabilité des administrateurs :

1/ Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers le centre technique ou l'administration concernée ou envers les tiers des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.

2/ Toute convention entre le centre technique et l'un de ses administrateurs soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, et ce, conformément à l'article 200 du code des sociétés commerciales.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables ni aux opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés en application de l'article 7 des présents statuts, ni aux opérations normalement effectuées par le centre technique en dehors de toute convention particulière.

3/ Les dispositions du paragraphe 2 susvisé sont applicables en cas de convention entre le centre technique et un autre organisme dont l'un des administrateurs est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur. L'administrateur qui se trouve dans l'un de ces cas doit en faire la déclaration au conseil.

4/ Il est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts auprès du centre technique sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par lui un découvert en compte courant ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par lui leurs engagements envers les tiers. Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas aux emprunts, découverts, cautions ou avals susceptibles d'être consentis à l'occasion des opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés par les intéressés en application de l'article 7 des présents statuts.

Art. 12 - Réunions du conseil :

1/ Le conseil d'administration se réunit au siège social du centre technique ou dans tout autre lieu aussi souvent que l'intérêt du centre l'exige et au moins une fois tous les trois mois, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de son remplaçant, et à chaque fois que le tiers de ses membres ou l'autorité de tutelle le demande.

2/ Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour du conseil et le communique aux ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et des finances, au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et aux membres du conseil, 10 jours au moins avant la date de la réunion. Cet ordre du jour doit être accompagné, le cas échéant, des documents à examiner lors de la réunion du conseil d'administration.

La convocation aux réunions du conseil d'administration est effectuée soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise de la convocation directement à l'intéressé contre reçu.

3/ Le conseil d'administration doit pour délibérer valablement, réunir au moins la majorité de ses membres.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix de ses membres présents ou représentés.

Tout membre du conseil d'administration ne peut être représenté que par un autre membre du conseil et par délégation écrite.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 13 - Des délibérations du conseil :

1/ Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président ou à défaut par son remplaçant et le secrétaire de la séance et par un administrateur qui y a pris part en cas d'empêchement du secrétaire de la séance dans les 10 jours suivant la réunion du conseil. Etablis à l'échéance ci-dessus indiquée, des copies des procès-verbaux doivent être transmises aux membres de conseil d'administration et aux ministres des finances, de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie dans un délai ne dépassant pas 15 jours.

Le ministre de tutelle dispose d'un délai d'un mois pour formuler éventuellement les réserves qu'il juge nécessaires. Le conseil d'administration sera informé lors de sa prochaine réunion de la teneur de ces réserves, pour prendre les mesures qui s'imposent.

2/ Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou auprès des tiers sont certifiées par le président du conseil d'administration ou son remplaçant ou par deux administrateurs en fonction.

Art. 14 - Pouvoirs du conseil d'administration :

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du centre technique, autoriser ou accomplir tous les actes et opérations nécessaires à l'accomplissement de ses missions générales prévues à l'article 7 de la loi susvisée n° 96-4 du 19 janvier 1996 et de ses missions spécifiques fixées par l'article 4 des présents statuts.

A cet effet, le conseil a notamment pour attributions de:

- approuver le programme d'activité du centre technique.
- examiner le compte rendu annuel des activités du centre technique.
- approuver le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schémas de financement.
- approuver le bilan et les comptes de gestion et de résultat.
- approuver l'organisation des services du centre technique, le statut du personnel et son régime de rémunération.
- approuver les contrats-programmes, les marchés et les conventions passés par le centre technique.
- soumettre à l'approbation du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques tout programme de transfert de progrès technique et de vulgarisation susceptible de promouvoir et d'orienter la production du secteur et d'améliorer la qualité des produits.

- se prononcer sur toutes opérations d'acquisition ou aliénation d'immeubles.
- autoriser la perception des sommes dues au centre technique et régler celles qu'il doit.
- accepter tous dons et legs.
- faire ouvrir tous comptes courants ou comptes de dépôt bancaires ou postaux pour loger les disponibilités de fonds du centre technique.
- fixer l'emploi des disponibilités.
- élire domicile pour le centre technique.
- proposer toutes les questions relatives à la modification des statuts du centre technique.
- proposer la dissolution du centre technique.

Art. 15 - **Gratuité des fonctions d'administrateur :**

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement.

Toutefois, il peut être procédé au remboursement au profit desdits membres ou à leurs mandataires, le cas échéant et sur leur demande, des frais nécessités par l'exercice de leurs fonctions et ce conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 16 - **Délégation des pouvoirs du conseil d'administration :**

Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres.

Il peut également, pour une ou plusieurs missions déterminées rentrant dans le cadre de ses attributions, conférer des mandats spéciaux à des membres non administrateurs ou à des tiers.

CHAPITRE IV

Dispositions financières

Art. 17 - **Budget du centre :**

Le centre technique dispose d'un budget propre qu'il arrête annuellement.

Le directeur général établit au plus tard le 31 août de chaque année pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui suit un budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schémas de financement et le soumet au conseil d'administration pour délibération.

Le budget prévisionnel du centre technique est soumis, avant le premier octobre de chaque année, à l'approbation des ministres des finances et de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 18 - **Gestion comptable :**

La comptabilité du centre technique est tenue conformément aux règles de la comptabilité commerciale.

Le bilan et les comptes de gestion et de résultat sont arrêtés par le conseil d'administration au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Art. 19 - **Structure du budget du centre technique :**

Le budget du centre technique comprend :

1/ En recettes :

- Le produit de la taxe fiscale prévue à l'article 12 de la loi susvisée n° 96-4 du 19 janvier 1996.

- Les subventions de l'Etat.
- Les revenus de ses activités.
- Les dons et legs.
- Les contributions de toute nature que le centre pourrait percevoir de ses adhérents.
- Les excédents disponibles des exercices antérieurs.
- Toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées en vertu des lois et règlements en vigueur.

2/ En dépenses :

- Les frais de fonctionnement du centre technique.
- Les dépenses d'investissement du centre technique.
- Les dépenses d'intervention du centre technique au titre de la réalisation de ses missions.

CHAPITRE V

Contrôle et tutelle

Art. 20 - Le centre technique est soumis à la tutelle du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et au contrôle du ministre des finances qui communiquent leurs observations et recommandations éventuelles au président du conseil d'administration du centre.

A cet effet, le président du conseil est tenu :

- d'adresser obligatoirement aux ministres des finances et de l'agriculture et des ressources hydrauliques le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et ses schémas de financement, copies des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, le bilan et les comptes de gestion et de résultat accompagnés des documents qui leur sont annexés, un état de la situation financière du centre technique arrêté à la fin de chaque mois, le rapport de certification légale des comptes ainsi que la lettre de direction.

Arrêtés à leurs échéances ci-dessus indiqués, ces documents doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas 15 jours.

- De produire, à toute demande des ministres des finances et de l'agriculture et des ressources hydrauliques, la comptabilité du centre technique appuyée par les documents justificatifs nécessaires prouvant que le centre fonctionne conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur et des présents statuts.

Les comptes du centre technique sont soumis à une révision effectuée par un membre des experts comptables de Tunisie selon les conditions et les modalités fixées par le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat.

Art. 21 - Au cas où le contrôle institué par l'article 20 des présents statuts fait apparaître soit une violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit l'inaptitude des administrateurs, soit encore la méconnaissance des intérêts du centre technique, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques peut prononcer par arrêté, la dissolution du conseil d'administration et la nomination d'une commission administrative provisoire en attendant la désignation d'un nouveau conseil d'administration dans un délai n'excédant pas six mois.

Si malgré ces mesures, il s'avère que le nouveau conseil d'administration n'est pas capable d'améliorer la situation du centre technique, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques peut procéder à la désignation d'une commission provisoire de gestion dont le mandat n'est pas limité dans le temps. Ladite commission sera chargée de gérer le centre technique et de préparer les cadres professionnels capables d'assurer sa bonne gestion. Le mandat de la commission provisoire prendra fin dès que la situation du centre technique se rétablit.

Si ces mesures s'avèrent inefficaces, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques peut décider la dissolution du centre technique.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques peut, également, prononcer la dissolution du centre technique sur proposition du conseil d'administration ou d'office en cas de violation grave des dispositions de la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996 et des présents statuts.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques peut en outre prononcer la dissolution d'office du centre technique si l'intérêt du secteur l'exige.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Art. 22 - Règlement des contestations :

Toutes contestations qui pourraient s'élever en raison des affaires du centre technique sont, préalablement à tout recours en justice, soumises à l'examen du conseil d'administration qui oeuvre à leur règlement à l'amiable.

Art. 23 - Opérations de tiers non adhérents :

Le centre technique peut admettre des tiers non adhérents à bénéficier de ses services selon des conditions préalablement déterminées par le conseil.

Il ne peut, en aucun cas, leur accorder les mêmes avantages que ceux qu'il réserve à ses adhérents.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 25 février 2009, fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2008.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales, telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,

Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales tel que modifié par le décret n° 2004-2322 du 27 septembre 2004,

Vu le décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant la forme du catalogue officiel, les procédures d'inscription des variétés végétales et les conditions d'inscription des semences et plants obtenus récemment sur la liste d'attente et notamment son article 6,

Vu l'avis de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales du 20 décembre 2008,

Vu le rapport de l'autorité compétente pour l'année 2008.

Arrête :

Article premier - La liste des variétés inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2008 est fixée conformément à la liste annexée au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 février 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2008

Identification de la variété				Obtenteur responsable de l’obtention	Date d’inscription
N° d’enregistrement	Nomination	Type	Caractéristiques culturales		
Cultures maraîchères					
Melon					
412	Zagara	Hybride	Primeur	Vilmorin- SEPCM	2008
457	Baccar	Hybride	Saison	Yuksel Tohumculuk –Fertiplant	2008
461	Goldex	Hybride	Saison	Semillas fito- Cotugrain	2008
Piment					
328	Chetoui	Hybride	Primeur	Clause Tezier-Espace vert	2008
335	Nahar	Hybride	Primeur	INRAT-INRAT	2008
360	Nadeen	Hybride	Saison	Syngenta-Protagri	2008
361	Sahem	Hybride	Saison	Syngenta-Protagri	2008
427	Shakira	Hybride	Primeur	Enza Zaden –AGRICOM	2008
463	Nainari	Hybride	Saison	Seminis-Cotugrain	2008
464	Mansoura	Hybride	Saison	Semillas fito-Cotugrain	2008
Tomate					
431	FTC7029	Hybride	Saison	HarrisMoran-Agriprotec	2008
447	Cilao	Hybride	Saison	Clause Tezier-Cotugrain	2008
Courgette					
364	CA1848	Hybride	Saison	Syngenta-Protagri	2008
532	Hasdrubal	Hybride	Saison	Hollar seeds-Ets Med Mezghani	2008
Pastèque					
384 bis	Victoire	Hybride	Saison	Hollar seeds-Ets Mohamed Mezghani	2008
459	Farouk	Hybride	Saison	Erma Zaden – Fertiplant	2008
Porte-greffe solanacées (tomate)					
413	Integro	Hybride	Culture de saison	Vilmorin-SEPCM	2008
Porte-greffe cucurbitacées					
432	Vita	Hybride	Culture de saison	Vilmorin-SEPCM	2008
439	Saitosa	Hybride	Culture de saison	Sais-Ets Mohamed Mezghani	2008
440	Carnivor	Hybride	Culture de saison	Syngenta-Protagri	2008
441	Argentario	Hybride	Culture de saison	Syngenta-Protagri	2008
444	Fantasia	Hybride	Culture de saison	Graines Voltz-Agriprotec	2008
445	PS1212	Hybride	Culture de saison	Seminis-Cotugrain	2008
Cultures fourragères					
Maïs fourrager					
435	Oropesa	Hybride	Tardif	Semillas fito-Cotugrain	2008
Arboriculture Fruitière					
Pêcher					
229 bis	Plapiomel	Non hybride	Moyennement précoce	Planasa-Zied Jedidi	2008
230 bis	Plamaqmel	Non hybride	Moyennement précoce	Planasa-Zied Jedidi	2008

Identification de la variété				Obtenteur responsable de l'obtention	Date d'inscription
N° d'enregistrement	Nomination	Type	Caractéristiques culturales		
231 bis	Plazanomel	Non hybride	Précoce	Planasa-Zied Jedidi	2008
233 bis	Placastamel	Non hybride	Précoce	Planasa-Zied Jedidi	2008
235 bis	Platanomel	Non hybride	Précoce	Planasa-Zied Jedidi	2008
265 bis	Plawhite 5	Non hybride	Précoce	Planasa-Zied Jedidi	2008
Nectarine					
234 bis	Plablanec	Non hybride	Précoce	Planasa-Zied Jedidi	2008
236 bis	Pladiez nec	Non hybride	Précoce	Planasa-Zied Jedidi	2008
237 bis	Plator nec	Non hybride	Précoce	Planasa-Zied Jedidi	2008
238 bis	Piedramel	Non hybride	Moyennement précoce	Planasa-Zied Jedidi	2008
239 bis	Plagran nec	Non hybride	Moyennement précoce	Planasa-Zied Jedidi	2008

INRAT : Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie

SEPCM : Société d'Engrais et des Produits Chimiques de Megrine

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-594 du 24 février 2009.

Monsieur Ghazi Ali Khedhri, urbaniste général, directeur général de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est maintenu en activité pour une nouvelle année, à compter du 1^{er} avril 2009.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 4 mars 2009"



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.

